

감사결과 처분요구서

처분요구 번호	2020-095	처분요구일자	2020-12-22
처 분 종 류	부서경고, 시정, 개선, 통보		
관 계 부 서	○○처(●●팀), ○○처(◎◎팀)		
제 목	우수성과 인센티브 등 지급 부적정		

지적내용

○○처(●●팀)는 ◇◇◇ ▽▽단 채용 및 운영을 담당하고 있으며, 자체 지침인 「인천국제공항공사 ▽▽단 채용 및 운영지침(이하 “▽▽단 채용 및 운영지침”）」에 따라하여 ◇◇◇ ▽▽단을 관리하고 있다.」

「정원의계약직 채용 및 운용규정」 제17조(보수) 제1항에 따르면 촉탁계약 직원의 보수는 연봉제로서 연차수당을 제외한 제수당, 복리후생비 등 모든 명목의 보수가 포함되어 있으며, 세부사항은 채용계약에 따르도록 규정하고 있다.

○○처(●●팀)의 ‘법률자문 질의 회신(▽▽단 채용 및 운영지침 관련)’에 따르면 ‘「정원의계약직 채용 및 운용규정」에서 개별채용 계약내용이 우선하도록 하겠다고 하여 아무런 제한 없이 어떠한 내용의 계약조항을 두어도 된다는 의미로 볼 수는 없으며, 사규상 근거가 있는 지 합리적인 사유가 있는 지 검토되어야 한다’고 언급하고 있다.

따라서 ◇◇◇ ▽▽는 「정원의계약직 채용 및 운용규정」에 따른 촉탁계약 직원으로서 임의적으로 채용계약을 수행할 수 없으며, 해당 규정에 따라 연차수당을 제외한 모든 명목의 보수가 연봉에 포함되도록 채용계약을 실행하여야 한다. 그럼에도 ○○처(●●팀)는 「▽▽단 채용 및 운영지침」 제17조(▲▲▲ 활동수당) 및 제19조(우수성과 인센티브)를 신설하여 연봉이 외에 ▲▲▲ 활동수당 및 우수성과 인센티브를 지급하였다.

공사는 2007년 12월 「보수규정」 개정에 따라 법정선임수당(월 3만원)을 제외한 자격수당을 폐지하였다. 그럼에도 ○○처(●●팀)는 「보수규정」 개정과 달리 2016년 12월 우수▽▽ 유치와 ▽▽단 동기부여 목적으로 「정원 외계약직 채용 및 운용규정」과 다르게 ▲▲▲ 활동수당을 신설하였다. 「▽▽단 채용 및 운영지침」 제17조(▲▲▲ 활동수당) 관련 채용계약에 따라 '19년도에 AAA, BBB, CCC, DDD ▽▽가 월 40만씩 ▲▲▲ 활동수당을 지급받았다.

또한 2017년 10월 「《《▽▽ 계약금 및 연봉 상한제 ▽▽계약 관리규정(이하 ‘▽▽계약 관리규정’)」을 제정하여 ◇◇◇ ▽▽에 대한 계약/계약금/연봉 등에 대한 제한을 명문화하였다. 그러자 ○○처(●●팀)는 공사가 지급하고 있는 유치계약금과 「▽▽계약 관리규정」에서 제한하고 있는 유치계약금의 차이를 추가로 지급하기 위한 목적으로 우수성과 인센티브를 도입하였다. 공사는 ◆◆◆에 소속되어 있음에도 ◇◇◇ ◆◆◆의 「▽▽계약 관리규정」의 제정 목적인 《《▽▽가 참여하는 대회의 질적 향상과 효율적인 질서유지에 역행하여, 감소된 유치계약금을 보전하기 위해 우수성과 인센티브 제도를 도입하여 ◇◇◇ ▽▽에게 추가적인 수당을 지급하였다. 「▽▽단 채용 및 운영지침」 19조(우수성과 인센티브) 관련 채용계약에 따라 '19년도에 AAA, BBB, CCC, DDD ▽▽는 우수성과 인센티브를 지급받았다.

아울러 우수성과 인센티브와 「▽▽단 채용 및 운영지침」 제16조(입상포상금)의 지급기준(국제대회 입상 및 전국규모 국내대회 입상)이 【표1】과 동일하여, 동일한 입상항목에 대하여 우수성과 인센티브와 입상포상금을 이중으로 지급하고 있다. 이에 따라 우수성과 인센티브를 지급받은 AAA, BBB, CCC, DDD ▽▽는 입상포상금도 지급받았다.

【표1】 입상포상금 및 우수성과 인센티브 지급기준

구 분	[별표6] 입상포상금	[별표8] 우수성과 인센티브
지급기준	올림픽, 세계▽▽권대회, 아시아▽▽권, 각종국제대회, 국내대회(전국 규모)	국제대회 입상 또는 전국규모 3위

2018년 공사 종합감사 시 무기계약직인 ◇◇◇ EEE의 경우 「보수규정」에 따른 내부평가금 및 경영평가성과급과 「▽▽단 채용 및 운영지침」상의 포상금을 동시에 받고 있어, 동일한 업무에 대해 입상포상금과 성과급을 동시에 받는 것은 부적절하여 개선하도록 처분하였다. 이에 ○○처(●●팀)는 △△△에 대해서는 처분이후 입상포상금을 지급하지 않고 있다.

따라서 ◇◇◇ ▽▽의 경우도 동일한 항목에 대해 우수성과 인센티브와 입상포상금을 지급하는 것은 타당하지 않으므로, 과거의 채용계약에 따라 우수성과 인센티브를 지급해야하는 경우에는 입상포상금을 지급하지 않는 것이 타당하다.

관계부서 및 해당부서 의견

○○처(●●팀)는 ▲▲▲ 활동수당은 우수▽▽ 유치와 ▽▽단 동기부여를 위해 우수성과 인센티브는 ◇◇◇ 경쟁력 강화를 위해 도입하였다고 답변하였다.

조치할사항

① 사장(○○처장)은 정원외계약직 채용 및 운용규정을 위반하여 ▲▲▲ 활동수당 및 우수성과 인센티브를 지급한 ○○처(●●팀)에 대하여

「부서경고」 처분하시기 바랍니다. (부서경고)

② 사장(○○처장)은 정원외계약직 채용 및 운용규정을 위반하여 지급하고 있는 ▲▲▲활동수당 및 우수성과 인센티브 지급을 폐지하도록 ▽▽단 채용 및 운영지침을 개정하시기 바랍니다. (시 정)

③ 사장(○○처장)은 과거의 채용계약에 따라 우수성과 인센티브를 지급받은 ◇◇◇ ▽▽에 대하여 동일한 입상항목에 대하여 이중 지급되지 않도록 입상포상금 지급대상에서 제외하시기 바랍니다. (개 선)

④ 사장(○○처장)은 정원외계약직 채용 및 운용규정과 달리 ▽▽단 채용 및 운영지침을 개정하여 연차수당 이외의 수당을 지급하지 않도록 주의하시고, ◇◇◇ ▽▽단 채용계약 시 ▲▲▲활동수당 및 우수성과 인센티브를 지급하지 않도록 주의하시기 바랍니다. (통 보)

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략